

1501291-45.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... a ré armazenava drogas com destino de tráfico de drogas, a droga pertencia à um casal que se dedicava a tráfico. Em diligência, avistou a ré e sua sogra na frente de sua casa, abordada, a ré negou a prática do crime de tráfico de drogas e permitiu o ingresso no imóvel. Na casa, em um cesto de roupas sujas, foram encontradas 1.330 porções de cocaína, 1.000 pinos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501291-45.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-45.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233580/2021 - DEL.POL.LEME, 19885548 - DEL.POL.LEME, 4627/21/807 - DEL.POL.LEME, 2233580 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JADE SOARES DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JADE SOARES DOS SANTOS foi denunciada porque, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 18:40 horas, na Rua Sebastião Guadanini n.º 12, Jardim Vanessa, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de comércio, 1.330 invólucros plásticos de cocaína, pesando, aproximadamente, 1.257 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls.18/20 e laudo químico-toxicológico de fl.123/125), substância que é entorpecente e determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ré foi notificada (fls. 159) e apresentou defesa prévia (fls. 164/165).

A denúncia foi recebida (fls. 167/168) e a ré foi citada (fls. 186).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré, o afastamento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a imposição de regime fechado para cumprimento da

pena. A Defesa, preliminarmente, requereu a nulidade das provas amealhadas em virtude da invasão de domicílio, no mérito, requereu o reconhecimento da confissão espontânea e menoridade, a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a alegação de invasão de domicílio, isto porque as testemunhas, agentes públicos - cujos atos gozam de presunção de veracidade - e que prestaram o compromisso de dizer a verdade, asseveraram que a ré permitiu o ingresso na casa, o que se infere do documento de fls. 04 que conta com a assinatura de Silvana Silva e Lucimar da Silva, pessoas que poderiam ter corroborado a versão da acusada, mas não foram arroladas, de modo que, assim, a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 156 do CPP.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletins de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 18/20 e 22/26), laudo de constatação preliminar (fls. 21), comprovante de depósito judicial (fls. 119), laudo químico-toxicológico (fls.120/122 e 123/124), e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A testemunha Claudinei Aparecido Vantin, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, recebeu informação de que a ré armazenava drogas com destino de tráfico de drogas, a droga pertencia a um casal que se dedicava a tráfico. Em diligência, avistou a ré e sua sogra na frente de sua casa, abordada, a ré negou a prática do crime de tráfico de drogas e permitiu o ingresso no imóvel. Na casa, em um cesto de roupas sujas, foram encontradas 1.330 porções de cocaína, 1.000 pinos vazios, 1 pote de creatina e sacolas plásticas para acondicionamento dos "kits de droga" e dinheiro. Após a localização da droga, a ré assumiu a posse da droga. A ré é conhecida dos meios policiais pela distribuição de drogas no bairro. Não presenciaram a venda de drogas.

No mesmo sentido, o testemunho do policial militar Moacir Aparecido Fernandes. Disse que, durante patrulhamento, recebeu notícia-crime e foi informado que a ré guardava grande quantidade de drogas em sua casa. A ré foi encontrada na frente da sua casa, estava acompanhada de sua casa. A ré negou o tráfico de drogas e permitiu a busca domiciliar. Foi localizada uma sacola, no banheiro, que continha 1.330 porções de cocaína, pinos vazios, embalagens plásticas e dinheiro. A ré confessou o crime e era conhecida dos meios policiais, a ré distribuía drogas no bairro e usava um carrinho de bebê para dissimular o crime. Não foram encontradas cadernetas com anotações de venda de drogas.

A ré disse que tem 20 anos, é solteira, tem 01 filho de 01 ano, concluiu o ensino médio, trabalhava, auferia rendimentos de R\$ 1.115,00, não ostenta antecedentes criminais e não praticou atos infracionais. Disse que guardava as porções de droga há um mês, passava por dificuldades financeira, afirmou que sua ex-sogra permitiu o ingresso no imóvel, ela não morava na casa, de modo que nada poderia permitir.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que a ré praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que receberam uma notícia-crime que deu conta que a ré armazenava e distribuía drogas em pontos de venda no Jardim Vanessa, em patrulhamento depararam-se com Jade em frente à sua casa, foi abordada e negou a prática de qualquer crime, foi autorizado o ingresso na casa (fls. 04) e a busca domiciliar acompanhada, foram encontradas drogas em um cesto de roupas no banheiro (1330 porções de cocaína, um pote com creatina, saquinhos plásticos, R\$ 442,00 e, aproximadamente, 1000 microtubos plásticos vazios). Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar a ré, faltassem com a verdade em Juízo, e imputassem a indevidamente a prática de grave crime.

A ré confessou o crime, certo que as circunstâncias do crime - quantidade, fracionamento da droga, pinos e sacos vazios -, indicam que o entorpecente pertencia a ré e era destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (1330 porções de cocaína) foge aos padrões desta Comarca, sem olvidar do maior potencial lesivo da cocaína, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/8 e fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, observo que a ré tem menos de 21 anos de idade e confessou o crime, motivo pelo qual atenuo a reprimenda e, em atenção à súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, diminuo a pena em $\frac{1}{2}$, dado que além da droga, foram encontradas petrechos para para preparação e distribuição de drogas (creatina, 1000 cápsulas e sacos plásticos vazios), de modo que fixo a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão de pagamento de 250 dias-multa.

Em razão das circunstâncias do crime serem negativas (valoradas na primeira fase), o que denota maior gravidade em concreto da conduta, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, reprimendas suficientes para que a ré compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR a ré JADE SOARES DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, e pagamento de 250 dias-multa (no valor unitário mínimo), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 73/75), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006 e o perdimento do numerário apreendido (fls. 18/20 e 119).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Leme, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA